NEDERLANDS

APPLE INC.
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR macOS Sequoia

Voor gebruik op Apple systemen

LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (‘LICENTIE’) AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DE APPLE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR DEZE APPLE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAAR JE JE AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN JE HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIEN JE DE APPLE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN EN/OF TE GEBRUIKEN EN DIEN JE, ALS DE KNOPPEN ‘AKKOORD’ EN ‘NIET AKKOORD’ WORDEN WEERGEGEVEN OP ‘NIET AKKOORD’ TE KLIKKEN. INDIEN JE DE APPLE SOFTWARE HEBT VERKREGEN ALS ONDERDEEL VAN EEN DOOR JOU AANGEKOCHT APPLE HARDWAREPRODUCT EN JE HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KUN JE HET VOLLEDIGE APPLE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET BINNEN DE DAARVOOR GELDENDE TERMIJN RETOURNEREN AAN DE APPLE STORE OF GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR WAAR JE DIT HEBT AANGESCHAFT. HIERNA ZAL DE DOOR JOU BETAALDE PRIJS WORDEN TERUGBETAALD, WAARBIJ JE ONDERWORPEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VOOR RETOURNERING VAN APPLE. JE VINDT DEZE VOORWAARDEN OP https://www.apple.com/nl/legal/sales-support/. OM VOOR TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS IN AANMERKING TE KOMEN, DIEN JE HET VOLLEDIGE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET TE RETOURNEREN.

BELANGRIJKE OPMERKING: voor zover het is toegestaan om deze software te gebruiken voor de reproductie, wijziging, publicatie en distributie van materiaal, wordt deze Licentie jou uitsluitend verstrekt voor de reproductie, wijziging, publicatie en distributie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor jij het auteursrecht bezit of materiaal voor de reproductie, wijziging, publicatie of distributie waarvan jij beschikt over toestemming of een wettelijk recht. Als je niet zeker bent van je rechten om enig materiaal te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of te distribueren, dien je contact op te nemen met je juridisch adviseur.

1. Algemeen.
A. De Apple software (inclusief de Boot ROM-code), software van andere fabrikanten, de documentatie, de interfaces, de content, de lettertypen en de gegevens bij deze Licentie (‘Originele Apple software’), die kunnen worden bijgewerkt of vervangen door verbeterde functionaliteit, software-updates, beveiligingsmaatregelen, systeembestanden of systeemherstelsoftware van Apple voor je Apple computer of ondersteunde randapparatuur (‘Apple softwarewijzigingen’), hetzij vooraf geïnstalleerd op Apple hardware, in de interne opslag, op verwisselbare media, op schijf, in ‘read only’-geheugen, hetzij op enig ander medium of in enige andere vorm (de Originele Apple software en Apple softwarewijzigingen worden gezamenlijk de ‘Apple software’ genoemd), worden aan jou in licentie gegeven, niet verkocht, door Apple Inc. (‘Apple’), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentie. Apple en/of de licentiegevers van Apple behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de Apple software en behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn toegekend. Je stemt erin toe dat de voorwaarden van deze Licentie van toepassing zijn op elk softwareproduct van Apple dat mogelijk vooraf is geïnstalleerd op Apple hardware, tenzij een dergelijk product een afzonderlijke licentie bevat. In dit geval stem je ermee in dat de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn op jouw gebruik van het product.

B. Apple levert mogelijk, naar eigen goeddunken, toekomstige Apple softwarewijzigingen. Apple softwarewijzigingen bevatten mogelijk niet alle functies van de bestaande softwareversie of mogelijk niet de nieuwe functies die Apple voor de nieuwere of andere modellen van Apple computers uitbrengt. De voorwaarden van deze Licentie gelden tevens voor alle Apple softwarewijzigingen van Apple, tenzij de betreffende Apple softwarewijzigingen een afzonderlijke licentie bevatten, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke licentie van toepassing zijn.

C. De intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op content die wordt weergegeven of geopend met behulp van de Apple software, berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijke content wordt mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de partij die de content levert. Tenzij hier anderszins vermeld, verleent deze Licentie je geen enkel recht op het gebruik van dergelijke content. Noch wordt gegarandeerd dat dergelijke content tot je beschikking zal blijven. Het is je niet toegestaan om afbeeldingen waartoe je via News of Kaarten toegang hebt, als afzonderlijke bestanden te herpubliceren, over te dragen of te reproduceren.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen van de licentie.

A. Licentie voor vooraf geïnstalleerde en enkel exemplaar van Apple software. Tenzij je de Apple software hebt verworven via de Mac App Store, via een automatische download of onder een volumelicentie, een onderhoudsovereenkomst of een andere schriftelijke overeenkomst met Apple, wordt je hierbij, voor zover in overeenstemming met de overige voorwaarden van deze licentie, een beperkte, niet-exclusieve licentie verleend om één (1) enkel exemplaar van de Apple software te installeren en te gebruiken op één Apple computer tegelijk. Deze licentievoorwaarden voor één exemplaar zijn bijvoorbeeld voor jou van toepassing als je de Apple software hebt verkregen door aankoop van Apple hardware waarop de software vooraf was geïnstalleerd.

B. Licentie via de Mac App Store. Als je een licentie voor de Apple software hebt verworven via de Mac App Store of via een automatische download, wordt je hierbij krachtens de voorwaarden van deze Licentie en voor zover als toegestaan volgens de regels voor het gebruik van de Diensten en content uiteengezet in de voorwaarden voor Apple mediadiensten (https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html) (de 'Gebruiksregels'), een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie verleend:

(i) één (1) kopie van de Apple software rechtstreeks te downloaden, te installeren, te gebruiken en uit te voeren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op elke Apple computer met macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave of macOS High Sierra ('Mac-computer') die je in eigendom dan wel in beheer hebt;

(ii) indien je een commerciële instelling of een onderwijsinstelling bent, één (1) kopie van de Apple software te downloaden, te installeren, te gebruiken en uit te voeren voor gebruik door: (a) één persoon op elke Mac-computer die je in eigendom of beheer hebt, of (b) door meerdere personen op één gedeelde Mac-computer die je in eigendom of beheer hebt. Eén medewerker mag de Apple software bijvoorbeeld gebruiken op zowel zijn of haar Mac-desktopcomputer als Mac-laptop, of meerdere studenten mogen de Apple software achtereenvolgens gebruiken op één Mac-computer die zich in een studieruimte of bibliotheek bevindt; en

(iii) maximaal twee (2) extra kopieën of exemplaren van de Apple software, of enige eerdere macOS- of OS X-besturingssysteemsoftware of een latere release van de Apple software, te installeren, te gebruiken en uit te voeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem op elke Apple computer die je in eigendom of beheer hebt en waarop de Apple software al is geïnstalleerd, zulks met de volgende doeleinden: (a) het ontwikkelen van software; (b) het uitvoeren van tests tijdens de ontwikkeling van software; (c) het gebruik van macOS Server; of (d) persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 3, staat het recht dat je wordt verleend krachtens paragraaf 2B(iii) hierboven je niet toe om de gevirtualiseerde kopieën of exemplaren van de Apple software te gebruiken in verband met een servicebureau, timesharing, terminalsharing, relaydiensten of vergelijkbare diensten. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze paragraaf 2B, mag je de Apple software niet gebruiken om Apple besturingssysteemsoftware, waaronder iOS, iPadOS, watchOS of tvOS, uit te voeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem op een of meer Mac-computers.

C. Volume- of onderhoudslicentie. Als je de Apple software hebt verkregen onder een volume- of onderhoudslicentieprogramma van Apple, bepalen de voorwaarden van de volume- of onderhoudslicenties het aantal kopieën van de Apple software dat je mag downloaden, installeren, gebruiken en uitvoeren op Apple computers die je in eigendom of beheer hebt. Behalve in zoverre als schriftelijk is toegestaan door Apple, zijn ook alle overige voorwaarden en beperkingen voortvloeiend uit deze Licentie van toepassing op het gebruik van de Apple software die is verkregen onder een volume- of onderhoudslicentie.

D. Systeemvereisten; Apple account. De Apple software wordt alleen ondersteund door Apple hardware die voldoet aan de systeemvereisten die door Apple worden vermeld. Daarnaast dien je voor het gebruik van en de toegang tot bepaalde functies van de Apple software en bepaalde Diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 6) mogelijk een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen, bekend als een Apple account.

E. Lettertypen. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie is het je toegestaan de met de Apple software meegeleverde lettertypen te gebruiken voor het weergeven en afdrukken van content; het insluiten van lettertypen in content is daarentegen uitsluitend toegestaan indien dit voor het desbetreffende lettertype is toegestaan. Je kunt dit controleren door in Lettertypecatalogus 'Voorvertoning' > 'Toon lettertype-info' te kiezen.

F. Stemmen; Live bijschriften. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie mag je: (i) de systeemstemmen gebruiken die zijn opgenomen in de Apple software ('Systeemstemmen') (1) tijdens het uitvoeren van de Apple software en (2) om

je eigen originele content en projecten te creëren voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (ii) de Live bijschriften die automatisch in real time op het device worden gegenereerd door de Apple software ('Live bijschriften') gebruiken, ongeacht of deze zijn gegenereerd tijdens een FaceTime-gesprek of anderszins, alleen voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; en (iii) de functie Persoonlijke stem gebruiken om een stem op het device te creëren die net als jou klinkt ('Persoonlijke stem') met jouw eigen persoonlijke stem voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen andere creatie of gebruik van de Systeemstemmen, Live bijschriften of Persoonlijke stem is toegestaan door deze Licentie, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik, de reproductie, weergave, uitvoering, opname, publicatie of herdistributie van een van de Systeemstemmen, Live bijschriften of Persoonlijke stem in een profit-, non-profit-, public sharing- of commerciële context.

G. Functies en ondersteuning van de Foto's-app. Het fotoprogramma van de Apple software ('Foto's-app') ondersteunt bepaalde video- en fotostructuren mogelijk niet. Het gebruik van sommige functies van de Foto's-app hangt af van de mogelijkheden van je camera. Bij de synchronisatie van foto's met de Foto's-app en diensten van Apple of derden kunnen gegevens verloren gaan. Alle afbeeldingen, muziek en thema's voor diavoorstellingen die in de Foto's-app beschikbaar zijn, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de diavoorstellingen die je met de Foto's-app maakt. Het is je niet toegestaan de foto's, afbeeldingen en illustraties, het audio- of videomateriaal, of overeenkomstig materiaal (gezamenlijk 'Digitaal materiaal' genoemd) die deel uitmaken van of worden aangeboden als onderdeel van de Foto's-app op commerciële basis of anderszins als afzonderlijk materiaal te gebruiken, extraheren of verspreiden. Het is je evenmin toegestaan het Digitale materiaal te gebruiken buiten de context van het bedoelde gebruik van de Foto's-app.

H. Functies voor content-caching.
1. Voor zover Apple en/of aan Apple gelieerde ondernemingen bepaalde software en/of materiaal beschikbaar stellen voor caching (bijvoorbeeld toepasselijk materiaal uit de Mac App Store) ('Toepasselijke Apple content'), is het mogelijk dat bepaalde functies van de Apple software (de 'Functies voor content-caching') dergelijke Toepasselijke Apple content automatisch downloaden en lokaal cachen op je Apple computer waarop de Apple software wordt uitgevoerd (binnen deze paragraaf aangeduid als de 'Mac met ingeschakelde cache'). **Door de Functies voor content-caching van de Apple software te gebruiken, stem je ermee in dat Apple dergelijke Toepasselijke Apple content op je Mac met ingeschakelde cache mag downloaden en cachen.** Je kunt de Functies voor content-caching van de Apple software op elk gewenst moment uitschakelen door op de Mac met ingeschakelde cache naar het paneel 'Delen' in Systeeminstellingen te gaan.

2. Gebruik van de Functies voor content-caching van de Apple software is uitsluitend toegestaan op een Mac met ingeschakelde cache die jij in eigendom of beheer hebt, en uitsluitend met als doel de levering van dergelijke Toepasselijke Apple content aan bevoegde gebruikers binnen je huishouden, bedrijf of organisatie te bespoedigen. Je begrijpt dat deze gebruikers zich voor de ontvangst van de Toepasselijke Apple content mogelijk zelf bij Apple moeten identificeren en dat de voorwaarden waaronder jij of je eindgebruikers dergelijke Toepasselijke Apple content ontvangen niet worden gewijzigd door de bespoedigde levering van Toepasselijke Apple content via je Mac met ingeschakelde cache.

3. Je erkent en stemt ermee in dat elk gebruik van Toepasselijke Apple content onderworpen is aan de relevante licentievoorwaarden die van toepassing zijn op elk soort Toepasselijke Apple content die wordt gecachet. Deze voorwaarden omvatten mogelijk (maar zijn niet beperkt tot) de voorwaarden voor Apple mediadiensten, de voorwaarden voor iCloud, de iTunes U-overeenkomst voor cursusdocenten, de softwarelicentieovereenkomst voor iTunes U en/of de toepasselijke licentievoorwaarden van de gedownloade software, tenzij er bij de download een aparte licentieovereenkomst hoorde, in welk geval deze laatste van toepassing is. Een lijst met softwarelicentieovereenkomsten (SLA's) van Apple vind je hier: https://www.apple.com/nl/legal/sla/. Je erkent en aanvaardt dat door het gebruik van de Functies voor content-caching en het bewaren van Toepasselijke Apple content op je Mac met ingeschakelde cache geen andere rechten aan jou worden overgedragen dan je rechten op basis van de geldende licentievoorwaarden voor de Toepasselijke Apple content. Bovendien erken en aanvaard je dat rechten van Apple en alle andere auteursrechthouders met betrekking tot alle Toepasselijke Apple content niet aan jou worden toegekend of worden beperkt, of dat van dergelijke rechten afstand wordt gedaan.

4. Het is je niet toegestaan je Mac met ingeschakelde cache waarop de Functies voor content-caching zijn ingeschakeld te gebruiken in een netwerk dat je niet in eigendom of beheer hebt (of waarvoor je niet wettelijk bent gerechtigd dit voor dergelijke doeleinden te gebruiken). Je mag evenmin toegang tot dergelijke Toepasselijke Apple content verlenen aan eindgebruikers buiten je huishouden, bedrijf of organisatie. Je zegt toe de Functies voor content-caching uitsluitend te gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden of voor intern gebruik binnen je bedrijf of organisatie, en uitsluitend zoals expliciet volgens deze voorwaarden is toegestaan. Je mag geen diensten aan derden

leveren die zijn geïntegreerd met of gebruikmaken van diensten of gegevens die worden geleverd door de Functies voor content-caching, of op enige andere wijze van deze functies gebruikmaken.

5. Door de Functies voor content-caching van de Apple software in te schakelen, ga je ermee akkoord dat Apple de Toepasselijke Apple content op je Mac met ingeschakelde cache mag bewaren, bewaken en beveiligen. Bovendien stem je ermee in dat Apple technische informatie over je Mac met ingeschakelde cache en hieraan gerelateerde netwerken mag verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot hardware-identificaties en IP-adressen. Je zegt toe dat je de verificatie-, opslag- of identificatiemethoden van Apple, de digitale ondertekening, het beheer van digitale rechten of andere beveiligingsmechanismen die zijn geïmplementeerd in of door de Apple software, diensten, de Toepasselijke Apple content, of andere Apple software of technologie, niet zult uitschakelen, hacken, omzeilen of anderszins zult belemmeren, noch anderen in staat zult stellen dit te doen.

6. Apple behoudt zich het recht voor Toepasselijke Apple content niet langer beschikbaar te stellen voor caching op je Mac met ingeschakelde cache (hierdoor kun je eerder gecachete content mogelijk niet opnieuw cachen) en om gecachete Toepasselijke Apple content te allen tijde naar eigen inzicht te verwijderen van je Macs met ingeschakelde cache, waarbij Apple op generlei wijze aansprakelijk is. Je begrijpt dat het cachen van Toepasselijke Apple content mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar is. Het is je te allen tijde toegestaan gecachete Toepasselijke Apple content te verwijderen en de Functies voor content-caching uit te schakelen.

I. Remote Desktop-verbindingen. Wanneer je vanaf een andere computer of een ander elektronisch device (beide hierna aangeduid als 'Device') op afstand verbinding maakt met een Apple computer waarop de Apple software wordt uitgevoerd (binnen deze paragraaf aangeduid als 'Thuis-Mac'), hetzij via de schermdelingsfunctie, hetzij via andere methoden, mag, voor zover in overeenstemming met de overige voorwaarden van deze Licentie:

(i) met maximaal één (1) Device tegelijk verbinding op afstand worden gemaakt, hetzij direct, hetzij indirect, om de grafische desktopsessie van de Apple software te besturen die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac; en

(ii) op afstand verbinding worden gemaakt met een redelijk aantal Devices tegelijkertijd, uitsluitend om dezelfde grafische desktopsessie te bekijken van de Apple software die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac, zolang deze Devices de Apple software op geen enkele wijze aansturen; en

(iii) op afstand verbinding worden gemaakt met maximaal één (1) Device van Apple tegelijk, hetzij direct, hetzij indirect, indien het doel is om een afzonderlijke grafische desktopsessie van de Apple software te besturen die verschilt van de desktopsessie die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac. Deze verbinding mag bovendien uitsluitend tot stand worden gebracht via de schermdelingsfunctie van de Apple software.

Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 2I of paragraaf 3, of behalve indien je hiervoor anderszins over een licentie van Apple beschikt, stem je ermee in geen Apple software, of enige functionaliteit van de Apple software, te gebruiken in verband met een servicebureau, timesharing, terminalsharing of vergelijkbare diensten, ongeacht of deze diensten binnen je eigen organisatie of aan derden worden geleverd.

J. Overige gebruiksbeperkingen. De rechten die je door middel van deze Licentie worden verleend, omvatten niet het recht om Apple software te installeren, te gebruiken of uit te voeren op een computer van een andere fabrikant dan Apple, en je stemt erin toe dit niet te doen noch anderen in staat te stellen dit te doen. Je verklaart dat je eventuele eigendomsaanduidingen (waaronder handelsmerken en auteursrechtvermeldingen) die mogelijk zijn opgenomen in of deel uitmaken van de Apple software, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen. Behalve indien dit anderszins wordt toegestaan door de voorwaarden van deze Licentie of indien je hiervoor anderszins over een licentie van Apple beschikt: (i) mag slechts één gebruiker tegelijk op enig moment gebruikmaken van de Apple software, en (ii) mag je de Apple software niet beschikbaar stellen via een netwerk indien dit het gebruik of de uitvoering van de Apple software op meerdere computers tegelijk mogelijk zou maken. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 3, is het je niet toegestaan de Apple software te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven.

K. Reservekopie. Het is je toegestaan één kopie te maken van de Apple software (met uitzondering van de Boot ROM-code en andere Apple firmware die is ingebed in of anderszins deel uitmaakt van Apple hardware) in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat je op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel zijn vermeld, overneemt. De Boot ROM-code en firmware van Apple is uitsluitend bedoeld voor gebruik op Apple

hardware. Het is je niet toegestaan de Boot ROM-code of firmware van Apple of een gedeelte daarvan te kopiëren, te wijzigen of te herdistribueren.

L. Migratie van bestaande software. Als je de configuratie-assistent/migratie-assistent gebruikt om software van een Apple computer over te brengen naar een andere Apple computer, dien je er rekening mee te houden dat het gebruik van de originele kopie van de software mogelijk niet is toegestaan nadat de software is overgebracht naar een andere computer, tenzij je voor beide computers beschikt over een licentie voor gebruik van de software. In de voorwaarden van de betreffende softwarelicenties kun je hierover meer informatie vinden. De software en diensten van andere fabrikanten zijn mogelijk niet compatibel met deze Apple software. De installatie van deze Apple software kan van invloed zijn op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van dergelijke software of diensten van andere fabrikanten.

M. Open source. Bepaalde onderdelen van de Apple software alsmede opensourceprogramma's van andere fabrikanten die samen met de Apple software worden geleverd (gezamenlijk de 'Opensourcecomponenten' genoemd), zijn beschikbaar gesteld of kunnen beschikbaar gesteld worden door Apple op de opensourcewebsite (https://www.opensource.apple.com/) (gezamenlijk de 'Opensourcecomponenten'). Het is je toegestaan uitsluitend deze Opensourcecomponenten te wijzigen of te vervangen, mits: (i) de uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Apple software wordt gebruikt in plaats van de ongewijzigde Apple software op een of meer Apple computers die jij in eigendom of in beheer hebt, zolang als er op elk van deze Apple computers een gelicentieerd exemplaar van de Apple software aanwezig is; en (ii) je voor het overige voldoet aan de voorwaarden van deze Licentie en eventuele andere licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Opensourcecomponenten. Apple is niet verplicht ondersteuning bij updates, onderhoud, ondersteuning die onder de garantie valt, technische ondersteuning of andere ondersteuning te leveren voor de uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Apple software. Je erkent uitdrukkelijk dat problemen met of schade aan Apple hardware als gevolg van wijziging van de Opensourcecomponenten van de Apple software buiten de bepalingen van de Apple hardwaregarantie vallen.

N. Geen reverse engineering. Je bent ermee bekend en stemt ermee in dat het je niet is toegestaan en dat je anderen niet in staat zult stellen om de Apple software, of enig deel daarvan, te kopiëren (behalve voor zover dit expliciet is toegestaan onder deze Licentie), te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te decoderen of aan te passen, of om te trachten de broncode ervan te herleiden of er afgeleide werken van te maken (behalve indien en uitsluitend voor zover enige van bovenstaande beperkingen is verboden op grond van de toepasselijke wetgeving of voor zover is toegestaan volgens de licentievoorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Opensourcecomponenten die mogelijk in de Apple software zijn opgenomen).

O. Naleving van wet- en regelgeving. Je verklaart dat je bij het gebruik van de Apple software en de Diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 6 hieronder) de toepasselijke wetgeving zult naleven, met inbegrip van de wetgeving van het land of de regio waar je woonachtig bent of waar je de Apple software en Diensten downloadt of gebruikt. Functies van de Apple software en Diensten zijn mogelijk niet in alle talen of regio's beschikbaar en sommige functies kunnen per regio variëren. Voor bepaalde functies van de Apple software en Diensten is een internetverbinding vereist.

P. Software van andere fabrikanten. Apple biedt, uit het oogpunt van gebruiksgemak en als onderdeel van het Apple softwarepakket, toegang tot bepaalde software of diensten van andere fabrikanten, of kan zulks in de vorm van een upgrade, update of aanvulling van de Apple software bieden. Voor zover de Apple software ook software en diensten van andere fabrikanten bevat of hiertoe toegang biedt, is Apple impliciet noch expliciet verplicht technische of enige andere ondersteuning te bieden voor deze software en diensten. Voor technische ondersteuning en klantenservice met betrekking tot de geleverde software, diensten en/of producten dien je rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende softwareleverancier of -fabrikant of de aanbieder van de desbetreffende dienst en/of producten.

Q. Apple softwarewijzigingen. De Apple software controleert op gezette tijden bij Apple of er Apple softwarewijzigingen beschikbaar zijn. Als er een wijziging beschikbaar is, wordt deze mogelijk automatisch op je computer gedownload en geïnstalleerd en, indien van toepassing, op je randapparatuur. **Door de Apple software te gebruiken, stem je ermee in dat Apple automatische Apple softwarewijzigingen op je computer en je randapparatuur mag downloaden en installeren.** Je kunt automatische updates van het besturingssysteem en Snelle beveiligingsmaatregelen op elk gewenst moment uitschakelen door de instellingen aan te passen in 'Systeeminstellingen' > 'Software-update' > 'Geavanceerd'.

R. Systeemfiguren. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie, mag je met de Apple software meegeleverde of gemaakte Memoji-figuren gebruiken ('Systeemfiguren'): (i) tijdens het gebruik van de Apple software en (ii) bij het maken van je eigen, originele content en projecten voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Enig ander gebruik is krachtens deze Licentie niet toegestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik, de reproductie,

weergave, opvoering, opname, publicatie of herdistributie van de Systeemfiguren in een profit-, non-profit-, openbaar toegankelijke of commerciële context.

3. Leasen voor Toegestane ontwikkelaarsdiensten.
A. Leasen. Je mag een versie van de Apple software waarvoor een geldige licentie is verleend, in zijn geheel leasen of subleasen aan een persoon of organisatie (elk afzonderlijk een 'Leasenemer' genoemd), mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de geleaste Apple software mag uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van Toegestane ontwikkelaarsdiensten en elke Leasenemer moet de voorwaarden van deze Licentie lezen en ermee akkoord gaan;

(ii) elke leaseperiode dient minimaal vierentwintig (24) aaneengesloten uren te duren;

(iii) tijdens de leaseperiode berust het enige en exclusieve gebruik en beheer van de Apple software en de Apple hardware waarop de software is geïnstalleerd, bij de eindgebruiker (Leasenemer), met dien verstande dat jij, als de partij die de Apple software in lease geeft ('Leasegever'), administratieve ondersteuning voor de Apple software mag bieden; en

(iv) voorafgaand aan de ingebruikname van de Apple software moet de eindgebruiker (Leasenemer) de voorwaarden die van toepassing zijn op software die als onderdeel van de Apple software is geïnstalleerd, lezen en ermee akkoord gaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Xcode-ontwikkelaarssoftware van Apple en enige andere software van Apple of derden.

Ten behoeve van deze paragraaf 3: (A) wordt onder 'Eindgebruiker (Leasenemer)' een Leasenemer verstaan die de eindgebruiker is die de geleaste Apple software uitsluitend gebruikt voor Toegestane ontwikkelaarsdiensten; en (B) worden onder 'Toegestane ontwikkelaarsdiensten' diensten voor continue integratie verstaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen van software, het bouwen van software op basis van broncode, het uitvoeren van geautomatiseerde tests tijdens de ontwikkeling van software en het uitvoeren van ontwikkelaarstools die nodig zijn om dergelijke activiteiten te ondersteunen. Elke Leasegever moet Apple van tevoren op de hoogte stellen van het leasen of subleasen van de Apple software op grond van deze paragraaf 3 door contact op te nemen met Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasen. Een Leasenemer mag de Apple software verder subleasen op grond van deze paragraaf 3, mits de Leasenemer aan alle voorwaarden van deze paragraaf 3 voldoet. Een Leasenemer die de Apple software in sublease geeft (en die op grond van deze paragraaf 3 ook als Leasegever wordt beschouwd), moet tijdens de leaseperiode het exclusieve gebruik en beheer van de Apple software en de Apple hardware waarop de software is geïnstalleerd, volledig afstaan aan de Leasenemer.

C. Handhaving. Als Leasegever is het jouw verantwoordelijkheid om: (i) ervoor te zorgen dat elke Leasenemer voldoet aan de vereisten van deze paragraaf 3; (ii) ervoor te zorgen dat elke Leasenemer akkoord gaat met alle toepasselijke licentievoorwaarden; en (iii) Apple te helpen bij het afdwingen van de naleving ervan. Als een Leasenemer inbreuk maakt op deze Licentie of andere toepasselijke licentievoorwaarden van Apple, komen zijn of haar rechten om de Apple software te gebruiken automatisch te vervallen. Je stemt ermee in om het gebruik van de Apple software door deze Leasenemer onmiddellijk te beëindigen nadat je deze inbreuk hebt vastgesteld of na schriftelijke kennisgeving van Apple van deze inbreuk.

D. Virtualisatie. Voor elke kopie van de Apple software die krachtens deze paragraaf 3 in lease is gegeven, mag een Leasegever of Leasenemer (maar niet beide) aanvullende kopieën of exemplaren van de Apple software installeren, gebruiken en uitvoeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem in overeenstemming met paragraaf 2B(iii), op voorwaarde dat een Leasegever slechts één exemplaar of kopie van de Apple software mag virtualiseren met als doel een Leasenemer toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de Apple software op grond van deze paragraaf 3.

E. Systeemconfiguratie. Als je Leasenemer bent, erken je dat de Apple software mogelijk eerder al is geconfigureerd door de Leasegever die de Apple software aan jou in lease geeft, met inbegrip van instellingen voor analyse, locatievoorzieningen en andere functies met betrekking tot beveiliging, privacy en het verzamelen van gegevens. Je erkent en aanvaardt dat Apple niet verantwoordelijk is voor de configuratie van de Apple software door de Leasegever.

4. Overdracht.
A. Als je de Apple software hebt verkregen door aanschaf van Apple hardware waarop deze was geïnstalleerd, of als je je licentie voor de Apple software hebt verkregen via de Mac App Store of via een software-update, is het je toegestaan eenmalig al je rechten met betrekking tot de Apple software (in de originele staat zoals door Apple geleverd) ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat: (i) de Apple software wordt overgedragen samen met je Apple hardware; (ii) de overdracht betrekking heeft op de gehele Apple software, inclusief alle onderdelen en deze Licentie; (iii) je geen volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple software behoudt, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, en (iv) de derde die de Apple software ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Indien Apple een update op de Apple software levert (bijvoorbeeld versie 10.14.1 als update van versie 10.14), wordt de update voor de doeleinden van deze licentie beschouwd als een onderdeel van de Apple software en mag deze niet zonder de oorspronkelijke versie van de Apple software worden overgedragen.

B. Je mag geen Apple software overdragen die is gewijzigd of is vervangen onder paragraaf 2M hierboven. Alle onderdelen van de Apple software worden geleverd als onderdeel van een pakket. Het is niet toegestaan een of meer van deze onderdelen van het pakket te scheiden en als zelfstandige app te verspreiden. De Apple software die wordt geleverd bij bepaalde Apple hardware werkt mogelijk niet op andere modellen van Apple hardware.

C. Kopieën van de Apple software die door Apple ter beschikking zijn gesteld voor promotie- of evaluatiedoeleinden, om problemen te diagnosticeren of beschadigde software te herstellen mogen uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt en niet worden doorverkocht of overgedragen.

D. Apple kan deze licentie of alle rechten of verplichtingen hieronder op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk overdragen aan een aan Apple gelieerde onderneming of dochteronderneming.

5. Toestemming tot gebruik informatie. Voor bepaalde voorzieningen (zoals Analyse, locatievoorzieningen, Siri, de dicteerfunctie en Spotlight) is mogelijk ook informatie van je computer vereist voor het uitvoeren van hun respectievelijke functies. Wanneer je deze voorzieningen inschakelt of gebruikt, wordt er gespecificeerd welke gegevens er naar Apple worden verstuurd en hoe deze gegevens mogelijk worden gebruikt. Meer informatie hierover vind je op https://www.apple.com/nl/privacy/. Apple beschermt je gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het Privacybeleid van Apple. Je vindt deze richtlijnen op https://www.apple.com/nl/legal/privacy/.

6. Apple software, Diensten en Materiaal van derden.
A. Algemeen. De Apple software geeft mogelijk toegang tot de iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Kaarten en News van Apple en andere diensten en websites van Apple en derden (collectief en individueel, 'Diensten'). Voor het gebruik van deze Diensten, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden, dien je te beschikken over toegang tot het internet. Daarnaast dien je mogelijk te beschikken over een Apple account en/of extra voorwaarden te accepteren. Door gebruik te maken van deze software in combinatie met een Apple account of andere Apple diensten, stem je in met de toepasselijke voorwaarden, zoals de meest recente voorwaarden voor Apple mediadiensten voor het land of de regio waarin je toegang verkrijgt tot deze Diensten. Deze voorwaarden kun je bekijken op https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html.

B. Indien je je aanmeldt voor iCloud, kun je bepaalde iCloud-voorzieningen als 'iCloud Drive', 'Gedeelde albums' en 'Zoek mijn' rechtstreeks vanuit de Apple software gebruiken. Je erkent en stemt ermee in dat jouw gebruik van iCloud en deze functies onderhevig is aan de nieuwste algemene voorwaarden van de iCloud-service, die je kunt raadplegen en bekijken op: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Content in de News-app. Je gebruik van content die via de News-app toegankelijk is, is uitsluitend bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en geeft je geen enkel eigendomsbelang in de content. Enige commerciële of promotionele gebruiksrechten op dergelijke content worden specifiek en zonder enige beperking uitgesloten.

D. Kaarten. De diensten en voorzieningen van kaarten in de Apple software ('Kaarten'), waaronder de beschikbare kaartgegevens, kunnen per regio variëren. Wanneer je Kaarten inschakelt of gebruikt, wordt er gespecificeerd welke informatie er naar Apple wordt verstuurd en hoe deze informatie mogelijk wordt gebruikt. Je erkent en aanvaardt dat je gebruik van Kaarten onderworpen is aan de meest recente voorwaarden van de Kaarten-voorziening. Deze voorwaarden kun je bekijken via de navigatiekolom in de Kaarten-app.

E. Je begrijpt en erkent dat je tijdens het gebruik van de Apple software en Diensten kunt worden geconfronteerd met content die mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend dan wel met taalgebruik dat

kan worden omschreven als expliciet, en dat bepaalde zoekacties of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onopzettelijk links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kunnen opleveren. Je zegt niettemin toe de Apple software en Diensten op eigen risico te gebruiken en Apple, aan Apple gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers, opdrachtgevers en licentiegevers van Apple te zullen vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor enige content die mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend.

F. Bepaalde Apple software en Diensten tonen of omvatten mogelijk content, gegevens, informatie, apps of ander materiaal van derden ('Materiaal van derden') of maken het eerder genoemde mogelijk beschikbaar, of bevatten mogelijk links naar bepaalde websites van derden. Door de Apple software en Diensten te gebruiken, erken en accepteer je dat het niet tot de taak van Apple kan worden gerekend om de content, de juistheid, de volledigheid, de tijdigheid, de geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, de fatsoenlijkheid of de kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk Materiaal van derden of dergelijke websites van derden te inspecteren en te evalueren. Apple en zijn medewerkers, aan Apple gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen kunnen niet worden geacht de inhoud van enige Dienst, enig Materiaal of enige website van derden of van welk ander materiaal of product of welke andere Dienst van derden ook te onderschrijven, en verstrekken jou of enige andere persoon geen enkele garantie en accepteren geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van dergelijk materiaal en dergelijke producten of diensten. Materiaal van derden en links naar andere websites worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor jouw gemak.

G. Noch Apple noch enige van zijn leveranciers van content kan of wil enige garantie afgeven betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van beursgegevens, locatiegegevens, medische informatie of enige andere gegevens die door enigerlei Apple software en Diensten worden weergegeven. De financiële informatie die door enigerlei Apple software en Diensten wordt weergegeven, is slechts bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie kan niet worden geacht te dienen als investeringsadvies. Voordat je op basis van informatie die je via de Apple software en Diensten hebt verkregen aandelentransacties gaat uitvoeren, raadt Apple je aan om een financieel deskundige of beleggingsexpert te raadplegen die wettelijk bevoegd is om beleggingsadvies te geven in jouw land of regio. Je moet de output die door kunstmatige intelligentie wordt gegenereerd, beoordelen op nauwkeurigheid en geschiktheid voor je gebruiksscenario, inclusief het gebruik van menselijke beoordeling indien van toepassing, voordat je de output van de Apple software en Diensten gebruikt of deelt. Locatiegegevens die door Apple software en Diensten worden verstrekt, inclusief de Kaarten-voorziening van Apple, worden uitsluitend geleverd voor primaire navigatiedoeleinden en/of planningsdoeleinden en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in situaties waarin exacte locatiegegevens zijn vereist, of waarin foutieve, onnauwkeurige, vertraagd vrijgegeven of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of schade aan zaken of het milieu. Je aanvaardt dat de gegevens die de Kaarten-voorziening verstrekt mogelijk afwijken van de feitelijke situatie als gevolg van factoren die de nauwkeurigheid van Kaarten nadelig kunnen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot weersomstandigheden, weg- en verkeersomstandigheden en lokale politieke omstandigheden. Voor je veiligheid moet je altijd blijven letten op verkeersborden en de huidige situatie op de weg. Je bent zelf verantwoordelijk voor je veiligheid en voor naleving van de verkeersregels. De navigatieaanwijzingen voor een fiets- of looproute gaan mogelijk niet altijd over een fiets- of voetpad.

H. Indien je content via deze Apple software en Diensten overdraagt, verklaar je dat je over alle rechten beschikt voor dergelijke content of dat je geautoriseerd bent of anderszins over het wettelijke recht beschikt om de content over te dragen, en dat de content de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de Apple software en Diensten op geen enkele manier schendt. Je stemt ermee in dat de Apple software en Diensten content, informatie en materiaal bevatten die eigendom zijn van Apple, de eigenaar van de site of zijn licentiegevers en onder de bescherming vallen van de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht. Je stemt ermee in dat je dergelijke content of informatie of dergelijk materiaal uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met het toegestane gebruik van genoemde Apple software en Diensten, uitsluitend op een manier die verenigbaar is met de voorwaarden van deze Licentie en waarbij de intellectuele eigendomsrechten van andere fabrikanten of Apple niet worden geschonden. Geen enkel deel van de Apple software en Diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook. Je stemt erin toe de Apple software en Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen of te distribueren of enige afgeleide werken te creëren op basis van de Apple software en Diensten, op welke wijze dan ook, en je zult de Apple software en Diensten niet aanwenden op enige niet-geautoriseerde wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Apple software en Diensten voor de verspreiding van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware, overtreding van wet- en regelgeving of het overbelasten van netwerkcapaciteit. Je stemt er bovendien in toe dat je de Apple software en Diensten niet op enigerlei wijze zult gebruiken om anderen te spammen, te bedriegen, lastig te vallen, te beledigen, hinderlijk te volgen, te bedreigen of in diskrediet te brengen of de Apple software en Diensten op enige andere wijze zult gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van enige andere partij of dergelijke rechten op

enigerlei wijze schendt, en dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door jou, en ook niet verantwoordelijk is voor enige kwellende, bedreigende, lasterlijke, beledigende, inbreuk makende of onwettige boodschap of overdraging die je ontvangt als gevolg van het gebruik van enige Apple software en Diensten.

I. Bepaalde Apple software, Diensten en Materiaal van derden zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen of regio's beschikbaar. Apple doet geen toezeggingen dat dergelijke Apple software en Diensten of dergelijk Materiaal van derden geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover je ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke Apple software en Diensten of dergelijk Materiaal van derden, doe je dit op eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor naleving van elke toepasselijke wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepasselijke lokale wetgeving en de wet- en regelgeving inzake privacy en het verzamelen van gegevens. Apple en zijn licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot enige Apple software en Diensten op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. Onder geen enkele omstandigheid kan Apple aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen of onmogelijk maken van de toegang tot een of meer van de Apple software en Diensten. Apple is bovendien gerechtigd om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde Apple software en Diensten, in alle gevallen waarin Apple dat nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid hiervoor te aanvaarden.

7. Beëindiging. Deze Licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Je rechten ingevolge deze Licentie vervallen automatisch of zijn anderszins niet meer van kracht, zonder aankondiging van Apple, als je niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze Licentie. Na beëindiging van deze Licentie dien je elk gebruik van de Apple software te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple software die in jouw bezit zijn, te vernietigen. De paragrafen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13 van deze Licentie zullen na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

8. Geen garantie.
A. Als je een klant bent die een consument is (klanten die de Apple software niet bedrijfs- of beroepsmatig gebruiken) hebben mogelijk wettelijke rechten in het land waar zij gevestigd zijn op basis waarvan de volgende beperkingen niet mogen worden opgelegd. In dat geval zijn deze beperkingen niet van toepassing op jou. Voor meer informatie over deze rechten kun je contact opnemen met een consumentenadviesorgaan. Voor consumenten in Australië heeft niets in deze Licentie invloed op en is niets in deze Licentie bedoeld om van invloed te zijn op je wettelijke rechten onder de Australische consumentenwetgeving (inclusief de consumentengaranties).

B. JE ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DAT GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN ALLE DIENSTEN DIE DOOR OF VIA DE APPLE SOFTWARE WORDEN UITGEVOERD OF WAARTOE JE VIA DE APPLE SOFTWARE TOEGANG HEBT, UITSLUITEND VOOR JE EIGEN RISICO IS EN DAT JE HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING.

C. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN GELEVERD 'IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEREN' ('AS IS' OF 'AS AVAILABLE'), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN APPLE EN LICENTIEGEVERS VAN APPLE (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 8 EN 9 HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN 'APPLE') SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES UIT, EXPLICIET EN IMPLICIET DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, MET BETREKKING TOT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NALEVING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN.

D. APPLE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN JE GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE ZIJN VERVAT IN, OF DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR DE APPLE SOFTWARE, AAN JE EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN, DAT ENIGE DIENST BLIJVEND BESCHIKBAAR ZAL WORDEN GESTELD, DAT GEBREKEN IN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET OF WERKEN MET SOFTWARE, APPS OF DIENSTEN VAN DERDEN. DE INSTALLATIE VAN DEZE APPLE SOFTWARE KAN VAN INVLOED ZIJN OP DE BESCHIKBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VAN SOFTWARE, APPS OF DIENSTEN VAN DERDEN OF VAN APPLE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

E. JE ERKENT BOVENDIEN DAT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN NIET ZIJN BEDOELD EN NIET GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN MET OF VERTRAAGDE VRIJGAVE

VAN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE CONTENT, GEGEVENS OF INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BEDIENING EN BESTURING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF WAPENSYSTEMEN.

F. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN DE ZIJDE VAN APPLE OF EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHTEN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR JOUW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

9. Beperking van aansprakelijkheid. BEHOUDENS VOOR ZOVER ANDERS BEPAALD IN DEZE LICENTIE, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL APPLE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET JE GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN, OF ENIGE SOFTWARE OF APPS VAN DERDEN IN COMBINATIE MET DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Apple voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan tweehonderdvijftig dollar (USD 250,00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn wezenlijke doel voldoet. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIE, INDIEN HET CONSUMENTENCONTRACT VAN JAPAN VAN TOEPASSING IS, ZIJN DE VOORWAARDEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE BEPERKEN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN SCHENDING VAN HET CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD DOOR APPLE NIET VAN TOEPASSING ALS DEZE SCHADE DE OORZAAK IS VAN APPLE'S OPZETTELIJK WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID.

10. Exportcontrole. Het is je niet toegestaan de Apple software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarin je de Apple software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het je niet toegestaan de Apple software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van 'Specially Designated Nationals' of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde 'Denied Person's List' of 'Entity List' of enige andere lijsten met uitgezonderde partijen. Door de Apple software te gebruiken, verklaar je dat je je niet in een dergelijk land bevindt of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. Je verklaart tevens dat je de Apple software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten, chemische, biologische of kernwapens.

11. Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. De Apple software en bijbehorende documentatie zijn 'Commercial Products' in de zin van 48 C.F.R. § 2.101, bestaande uit 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' in de zin van 48 C.F.R. § 12.212 c.q. 48 C.F.R. § 227.7202. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is, worden de 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als 'Commercial Products' in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

12. Toepasselijk recht en deelbaarheid. Deze Licentie is opgesteld volgens en zal onderworpen zijn aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten, met uitzondering van de bepalingen hierin ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. Deze Licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. Voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk zal deze Licentie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin zij gevestigd zijn. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet-bindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze Licentie onverkort van kracht blijven.

13. Volledige overeenkomst; taalversie. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Apple met betrekking tot de Apple software en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze Licentie zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door Apple. Vertalingen van deze Licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze Licentie, voor zover dat niet door de plaatselijk geldende wetgeving in jouw rechtsgebied is verboden.

14. Erkenningen van derden.
A. In gedeelten van de Apple software wordt mogelijk software of ander materiaal gebruikt waarvan het auteursrecht bij andere fabrikanten berust. Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de elektronische documentatie bij de Apple software en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. Op het gebruik van de Safe Browsing-dienst van Google zijn de servicevoorwaarden van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/terms/) en het Privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) van toepassing.

B. Bepaalde softwarebibliotheken en andere software van andere fabrikanten die zijn inbegrepen bij de Apple software zijn gratis en voorzien van een licentie onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) dan wel de GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Een volledige kopie van de broncode van dergelijke gratis software, in een voor machine leesbare vorm, is onder de voorwaarden van de GPL of LGPL te verkrijgen, afhankelijk van welke van toepassing is, tegen betaling van de kosten van de media en verzend- en administratiekosten. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan Apple naar opensource@apple.com. De GPL-/LGPL-software wordt gedistribueerd in de verwachting dat deze bruikbaar en nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Een kopie van de GPL- en LGPL-software is inbegrepen bij de Apple software.

C. Gebruik van MPEG-4. Voor dit product wordt een licentie verleend krachtens de MPEG-4 Systems Patent Portfolio License voor codering in overeenstemming met de MPEG-4 Systems Standard, met dien verstande dat een aanvullende licentie en de betaling van rechten zijn vereist voor codering van (i) op fysieke media opgeslagen of gekopieerde gegevens waarvoor betaling plaatsvindt per titel en/of (ii) gegevens waarvoor betaling plaatsvindt per titel en die worden verzonden naar een eindgebruiker voor permanente opslag en/of permanent gebruik. Een dergelijke aanvullende licentie kan worden aangevraagd bij MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com voor meer informatie.

Voor dit product wordt een licentie verleend krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) de codering van video volgens de MPEG-4 Visual Standard (‘MPEG-4-video’) en/of (ii) de decodering van MPEG-4-videomateriaal dat is gecodeerd door een consument voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en/of is verkregen van een videoaanbieder die in het bezit is van een MPEG LA-licentie voor de levering van MPEG-4-videomateriaal. Er worden geen licenties verleend, expliciet noch impliciet, voor andere doeleinden. Aanvullende informatie, waaronder informatie die betrekking heeft op gebruik voor promotiedoeleinden of interne of commerciële doeleinden en de hiervoor vereiste licenties kan worden aangevraagd bij MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com.

D. H.264/AVC-bepaling. In zoverre de Apple software AVC-coderings- en/of AVC-decoderingsfunctionaliteit bevat, gelden voor commercieel gebruik van H.264/AVC extra licentievoorwaarden en de volgende bepaling: VOOR DE AVC-FUNCTIONALITEIT IN DIT PRODUCT HEB JE UITSLUITEND EEN LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT MET DE VOLGENDE DOELEN: (i) VIDEOMATERIAAL CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD (‘AVC-VIDEOMATERIAAL’) EN/OF (ii) AVC-VIDEOMATERIAAL DECODEREN DAT DOOR EEN CONSUMENT IS GECODEERD VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF AVC-VIDEOMATERIAAL DECODEREN DAT IS VERKREGEN VAN EEN LEVERANCIER VAN VIDEOMATERIAAL DIE EEN LICENTIE HEEFT VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEOMATERIAAL. INFORMATIE BETREFFENDE ENIG ANDER GEBRUIK EN LICENTIES IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA L.L.C. ZIE HTTPS://

WWW.MPEGLA.COM.

E. AMR-bepaling. De Adaptive Multi-Rate-coderings- en -decoderingsfunctionaliteit (‘AMR’) in dit product verschaft je geen licentie voor het voeren van mobiele telefoongesprekken of voor gebruik in telefonieproducten die zijn gebaseerd op de QuickTime-architectuur voor het Windows-platform. De AMR-coderings- en decoderingsfunctionaliteit in dit product verschaft je ook geen licentie voor gebruik in een mobiele communicatie-infrastructuur, waaronder: basisstations, basisstationcontrollers/radionetwerkcontrollers, switching-centra en gateways naar en vanaf het openbaar geschakeld netwerk.

F. FAA-bepaling. Gegevens betreffende de Aircraft Situation Display en de National Airspace System Status Information (gezamenlijk ‘Vluchtgegevens’) die via de Apple software worden weergegeven, worden gegenereerd door de Federal Aviation Administration. Je verklaart dat je de Vluchtgegevens niet verder zult verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de FAA. De FAA en Apple sluiten elke garantie, expliciet dan wel impliciet (met inbegrip van de garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel), met betrekking tot het gebruik en de nauwkeurigheid van de Vluchtgegevens uit. Je aanvaardt dat noch de FAA, noch Apple aansprakelijk kan worden gesteld, hetzij collectief, hetzij individueel, voor verlies, schade, vorderingen, aansprakelijkheid, kosten of boetes of voor indirecte, bijzondere, bijkomende, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Vluchtgegevens. De Apple software wordt niet financieel of anderszins gesteund door de FAA. De FAA is niet verantwoordelijk voor technische problemen of systeemproblemen. Je dient geen contact op te nemen met de FAA met betrekking tot dergelijke problemen of met betrekking tot kwesties die het operationele luchtverkeer betreffen.

G. Gebruik van de kleurprofielen van Adobe. Het is je toegestaan de kleurprofielensoftware van Adobe die bij de Apple software is geleverd conform deze Licentie te gebruiken. Adobe is echter op geen enkele manier verplicht om ondersteuning te bieden voor de kleurprofielen die in deze Overeenkomst worden genoemd, met inbegrip van upgrades of toekomstige versies van de profielen of andere onderdelen. In aanvulling op de bepalingen in de paragrafen 8 en 9 hierboven IS ADOBE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, EISEN TOT SCHADEVERGOEDING OF KOSTEN. De kleurprofielensoftware van Adobe die bij de Apple software wordt geleverd, kan ook worden gedownload vanaf https://www.adobe.com/nl/.

H. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote®. Deze app of dit device bevat software van Gracenote, Inc., Emeryville, California (‘Gracenote’). Met de software van Gracenote (‘Gracenote-software’) kan deze app schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel (‘Gracenote-gegevens’) vanuit online-servers of ingesloten databases (samen ‘Gracenote-servers’). De app kan tevens andere functies verrichten. Je mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze app of dit device.

Je stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor jouw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. Je stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. JE STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.

Je stemt ermee in dat je niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als je inbreuk maakt op deze beperkingen. Als je licentie wordt beëindigd, stem je ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan jou voor informatie die je verschaft. Je stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze Overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens jou.

De Gracenote-dienst gebruikt een unieke identificatiecode om query’s na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-dienst query’s te laten tellen zonder te weten wie je bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-dienst.

De licentie voor de Gracenote-software en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op ‘AS IS’-basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt

geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht je te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag haar diensten op elk moment beëindigen. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE ZULLEN WORDEN VERKREGEN DOOR JE GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-SOFTWARE OF ENIGE GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

15. Beperkingen betreffende de Yahoo-zoekfunctie. De Yahoo-zoekfunctie, die beschikbaar is via Safari, is uitsluitend gelicentieerd voor gebruik in de volgende landen en regio's: Argentinië, Aruba, Australië, Bahama's, Barbados, België, Bermuda, Brazilië, Bulgarije, Canada, Caymaneilanden, Chili, Chinese vasteland, Hongkong, Taiwan, Colombia, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Grenada, Griekenland, Guatemala, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Italië, Jamaica, Japan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Saint Lucia, Saint Vincent, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

EA1885
11-07-2024

Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet

Deze algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet (de 'Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet') vormen een aanvulling op de Apple softwarelicentieovereenkomst voor macOS (de 'Licentie'); zowel de voorwaarden van de Licentie als deze voorwaarden voor Apple Pay en Wallet zijn van toepassing op je gebruik van de functie voor Apple Pay ('Apple Pay') en Apple Wallet ('Wallet'), die binnen de Licentie worden beschouwd als een 'Dienst'. De termen met hoofdletters in deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Licentie. Je acceptatie van deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet houdt in dat je akkoord gaat met de respectievelijke Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet op al je Apple devices die Apple Pay en Wallet ondersteunen.

Apple Pay en ondersteuning van je Apple Pay-kaarten (zoals hieronder gedefinieerd) in Apple Wallet ('Wallet') worden in de Verenigde Staten geleverd door Apple Payments Services LLC ('Apple Payments Services') en buiten de Verenigde Staten door andere aan Apple gelieerde ondernemingen. Wallet wordt op andere wijze geleverd door Apple en andere aan Apple gelieerde ondernemingen. Apple, Apple Payments Services en de respectieve aan Apple gelieerde ondernemingen zijn elk partij bij deze voorwaarden voor Apple Pay met betrekking tot de Diensten die worden geleverd.

1. Overzicht

Apple Pay

Met Apple Pay kun je op bepaalde websites contactloos betalen met bankpassen en (prepaid) creditcards, evenals betaaldiensten van derden. Apple Pay en bepaalde voorzieningen ervan zijn mogelijk alleen beschikbaar in een beperkt aantal regio's, voor kaarten van een beperkt aantal uitgevende instanties en bij een beperkt aantal betalingsnetwerken, winkels en overige externe partijen.

Wallet

Met Wallet kun je een virtuele weergave van bankpassen en (prepaid) creditcards bewaren voor gebruik met Apple Pay (gezamenlijk 'Ondersteunde kaarten'). Ondersteunde kaarten zijn mogelijk alleen in een bepaald aantal regio's en via bepaalde partners beschikbaar. Bovendien kunnen de Ondersteunde kaarten soms veranderen.

2. Vereisten voor deelname

Om Apple Pay en Wallet te configureren en te gebruiken, heb je het volgende nodig: (i) een ondersteunde Mac-computer met een softwareversie die de Diensten ondersteunt (de meest recente versie wordt aanbevolen en is soms vereist), (ii) een Apple account die is gekoppeld aan een iCloud-account die een goede reputatie heeft bij Apple, en (iii) toegang tot het internet of mobiele datatoegang (waaraan mogelijk kosten zijn verbonden). Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen zijn Ondersteunde kaarten alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar en ouder. Ook zijn mogelijk aanvullende leeftijdsbeperkingen van toepassing die zijn verbonden aan iCloud of de betreffende uitgevende instantie, winkel of andere externe partij.

3. Gebruik van de Diensten

Apple Pay is uitsluitend bedoeld voor gebruik door jou persoonlijk en voor jouw eigen Ondersteunde kaarten. Als je een ondersteunde bedrijfsbetaalkaart instelt, bevestig je dat je hiervoor toestemming hebt van je werkgever en dat je zodanig bevoegd bent dat je werkgever gebonden is aan deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet en alle transacties die met Apple Pay en Wallet worden uitgevoerd.

Je stemt ermee in Apple Pay niet te gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden of enige andere doeleinden die niet zijn toegestaan volgens de Licentie en deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay. Je stemt er verder mee in om Apple Pay te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Je stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die de normale werking beïnvloeden of verstoren van Apple Pay (waaronder het benaderen van de Diensten via geautomatiseerde middelen), of van de servers of netwerken die zijn verbonden met de Dienst, of van het beleid, de vereisten of de regels van de netwerken die zijn verbonden met de Dienst (waaronder ongeoorloofde toegang tot deze netwerken of het gebruik of de bewaking van gegevens of verkeer in deze netwerken).

Je kunt Apple Pay op je ondersteunde Mac-computer gebruiken om betalingen op websites te starten. Je kunt je aankoop voltooien door de transactie te autoriseren met behulp van je Mac met Touch ID of wachtwoord, ondersteunde iPhone of ondersteunde Apple Watch. Als je je aankoop voltooit op je Mac-computer, moet je een Ondersteunde kaart hebben die is gekoppeld aan een actieve iCloud-account. Als je je aankoop voltooit met behulp van je iPhone of Apple Watch (gezamenlijk de ‘Ondersteunde devices’ genoemd), moet je zijn ingelogd met dezelfde Apple account als op je Mac-computer.

Als je Apple Pay gebruikt in een andere webbrowser dan Safari, moet je een Ondersteunde kaart hebben die is gekoppeld aan een ondersteunde iPhone of iPad. Naast de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay is je gebruik van Apple Pay om betalingen op websites te initiëren afhankelijk van de Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet die van toepassing zijn op je Ondersteunde devices. Deze voorwaarden maken door deze verwijzing integraal onderdeel uit van de overeenkomst en zijn te raadplegen via Instellingen > Algemeen > Info > Juridische informatie > Licentie op je iPhone, of via Info > Juridische informatie > Licentie in de Watch-app op een gekoppelde iPhone. De Ondersteunde devices kunnen van tijd tot tijd verschillen.

4. De relatie tussen jou en Apple

Uitsluitend voor de toepassing van deze paragraaf 3 verwijst ‘Apple’ naar Apple Inc., Apple Payments Services LLC en de respectieve aan Apple gelieerde ondernemingen. Op je gebruik van Apple Pay zijn deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay van toepassing, naast de voorwaarden uiteengezet in de overeenkomst tussen jou en de betreffende uitgevende instantie, winkel of andere externe partij die verantwoordelijk is voor je Ondersteunde kaart.

Apple is geen financiële instelling. Ondersteunde kaarten worden niet verstrekt of onderhouden door Apple en Apple verwerkt geen betalingen en heeft op geen enkele manier invloed op betalingen, retouren, restituties, spaarwaarden, tegoeden, kortingen, bestellingen, orderverwerkingen of andere commerciële activiteiten die samenhangen met je gebruik van Apple Pay of Wallet.

Termijnbetalingen op Apple Pay worden ondersteund en beheerd door externe partners. Als je ervoor kiest om in termijnen te betalen of om te kopen en later te betalen bij een derde partij bij het gebruik van Apple Pay, dan sluit je een overeenkomst met die derde partij en zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen en de terugbetaling van je aankoopverplichting onderworpen aan de servicevoorwaarden van die derde partij, die tijdens het afrekenen aan je worden gepresenteerd. Apple is geen partij bij enige overeenkomst tussen jou en die derde partij en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke diensten en overeenkomsten voor termijnbetaling af.

De voorwaarden zoals gesteld in de kaarthoudersovereenkomst van de instantie die de kaarten heeft uitgegeven,

blijven van toepassing op je gebruik van je Ondersteunde kaarten in relatie tot Apple Pay. Evenzo zijn op je aankoop van welke vorm van goederen of diensten via de Apple Pay-voorziening dan ook de algemene voorwaarden van de winkel van toepassing.

Niets in de Licentie of deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet is van invloed op de voorwaarden van enige kaarthoudersovereenkomst of overeenkomst met een winkel of op andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de voorzieningen van Apple Pay. Dergelijke voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de betreffende voorziening van Apple Pay en de virtuele weergave hiervan op je ondersteunde Mac-computer.

Je stemt ermee in dat Apple geen partij is in de kaarthoudersovereenkomst of overeenkomst met een winkel en dat Apple evenmin verantwoordelijk is voor (a) de content, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van Ondersteunde kaarten, commerciële activiteiten, transacties of aankopen, bestellingen, orderverwerkingen of ontvangstbewijzen tijdens het gebruik van Apple Pay of Apple Wallet; (b) het toekennen van een tegoed of het beoordelen van de geschiktheid voor het toekennen van een tegoed; (c) activiteiten van uitgevende instanties, winkels of andere derden met betrekking tot jouw gebruik van Apple Pay of Wallet; (d) besluiten genomen door een uitgevende instantie, winkel of andere derde in verband met je Ondersteunde kaarten; (e) het opbouwen of inwisselen van spaarwaarde of tegoed in het kader van het spaarkaart- of tegoedprogramma van een winkel; of (f) het financieren of herladen van prepaid Ondersteunde kaarten. Bij alle geschillen of vragen over Ondersteunde kaarten of hieraan gerelateerde commerciële activiteiten neem je contact op met de uitgevende instantie of de betreffende winkel. Voor vragen over Apple Pay of Wallet kun je contact opnemen met (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Privacy

Bij het gebruik van Apple Pay om een betalingstransactie te initiëren en deze op een Ondersteund device te voltooien, wisselt Apple Pay betaalgegevens in gecodeerde vorm uit tussen je Mac-computer en je Ondersteunde device om de transactie te voltooien. Bij het gebruik van Apple Pay om een betalingstransactie op een MacBook Pro met ingebouwde Touch ID te verrichten, worden je betaalgegevens als onderdeel van die transactie in gecodeerde vorm aan de betreffende website doorgegeven. Wanneer je een kaart aan Apple Pay toevoegt op een MacBook Pro met ingebouwde Touch ID, wordt informatie over je device naar Apple gestuurd, zoals gebruikspatronen (bijvoorbeeld de procentuele tijd dat het device in beweging is en het globale aantal gesprekken per week) en of bepaalde device-instellingen al dan niet zijn ingeschakeld. Op basis van deze informatie wordt bepaald of je de voorziening mag gebruiken en wordt mogelijke fraude tegengegaan. Gedetailleerde informatie over welke persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt of gedeeld als onderdeel van je gebruik van Apple Pay vind je in de relevante dienstspecifieke privacyverklaringen, waaronder de informatie over Apple Pay en privacy, beschikbaar op je iOS-device of Mac-computer, in de Watch-app op een gekoppeld iOS-device en op https://www.apple.com/nl/legal/privacy. Wanneer je gebruikmaakt van Apple Pay en Wallet, stem je ermee in dat Apple en aan Apple gelieerde ondernemingen en tussenpersonen alle voornoemde gegevens doorsturen, verzamelen, bijhouden, verwerken en gebruiken om deze Diensten te verlenen.

6. Beveiliging

Apple Pay en Wallet bewaren een virtuele weergave van je Ondersteunde kaarten en moeten net zo zorgvuldig worden behandeld als je fysieke portemonnee, (prepaid) creditcards, bankpassen, betaalkaarten en andere kaarten. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van je Mac-computer, je Ondersteunde devices, je Apple account, de gegevens van je Touch ID, de toegangscode van je device(s) en enige andere inloggegevens die je gebruikt in relatie tot de Diensten (gezamenlijk je 'Inloggegevens'). Als je iemand anders toestemming geeft of anderszins in staat stelt om je Mac-computer of Ondersteunde devices te gebruiken (*bijvoorbeeld* door je toegangscode aan een externe partij te verstrekken of door anderszins enige van je Inloggegevens aan een externe partij te verstrekken), kan diegene mogelijk betalingen verrichten, tegoeden gebruiken of andere transacties verrichten met je Ondersteunde kaarten in Wallet. In een dergelijk geval ben jij verantwoordelijk voor alle betalingen en transacties die diegene heeft verricht.

Als je niet-geautoriseerde wijzigingen in je Mac-computer of Ondersteunde devices aanbrengt, bijvoorbeeld door hardware- of softwareregelaars uit te schakelen (ook wel 'jailbreaking' genoemd), komt je Mac-computer of Ondersteunde devices mogelijk niet langer in aanmerking voor toegang tot of gebruik van de Diensten. Je erkent dat het gebruik van een device dat op dergelijke wijze is gewijzigd, in combinatie met de Diensten uitdrukkelijk verboden is, een inbreuk vormt op deze Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet en reden voor ons vormt om je de toegang tot de Diensten te ontzeggen of je toegang tot de Diensten te beperken.

Als je device is zoekgeraakt of is gestolen en Zoek mijn is ingeschakeld, kun je Zoek mijn of https://icloud.com gebruiken om de mogelijkheid om betalingen te verrichten met de virtuele Ondersteunde kaarten op je Mac-computer te blokkeren. Je kunt dit doen door de verloren-modus in te schakelen. Je kunt je device ook wissen, waarbij wordt geprobeerd de mogelijkheid om betalingen te verrichten met de virtuele Ondersteunde kaarten op het device te blokkeren. Als je een terugkerende betalingstransactie hebt ingesteld met Apple Pay, moet je wellicht contact opnemen met de betreffende uitgevende instantie of winkel om de terugkerende betaling te annuleren. Je moet echter ook contact opnemen met de instantie die je Ondersteunde kaarten heeft uitgegeven om te voorkomen dat onbevoegden gebruikmaken van je virtuele Ondersteunde kaarten.

Als je melding maakt van of als Apple of zijn gelieerde ondernemingen vermoedens hebben van frauduleuze activiteiten of misbruik, stem je ermee in om bij een eventueel onderzoek met Apple en zijn gelieerde ondernemingen samen te werken en desgevraagd fraudepreventiemaatregelen toe te passen.

7. Beperking van aansprakelijkheid

NAAST DE VAN DE HAND GEWEZEN GARANTIES EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS UITEENGEZET IN DE LICENTIE, AANVAARDEN APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES EN DE RESPECTIEVELIJKE AAN APPLE GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANKOPEN, BETALINGEN, TRANSACTIES, BESTELLINGEN, ORDERVERWERKINGEN, ONTVANGSTGEGEVENS OF ANDERE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN DIE ZIJN VERRICHT MET BEHULP VAN APPLE PAY OF WALLET. JE STEMT ERMEE IN DAT JE JE UITSLUITEND ZULT WENDEN TOT DE OVEREENKOMSTEN DIE JE MOGELIJK HEBT MET JE KAARTUITGEVER, BETAALNETWERK OF HANDELAAR VOOR HET OPLOSSEN VAN VRAGEN OF GESCHILLEN MET BETREKKING TOT JE ONDERSTEUNDE KAARTEN EN DAARAAN AANVERWANTE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN.

———————————————

KENNISGEVINGEN VAN APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES EN DE RESPECTIEVE AAN APPLE GELIEERDE ONDERNEMINGEN
Als Apple, Apple Payments Services of een aan Apple gelieerde onderneming contact met je moet opnemen over de Diensten, stem je erin toe dat je de berichten per e-mail ontvangt. Bovendien stem je ermee in dat dergelijke mededelingen die je elektronisch ontvangt, voldoen aan de wettelijke communicatievereisten.